

1501248-93.2021.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... que o réu está preso em razão de outra condenação (roubo majorado - fls.135).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque o réu foi preso posteriormente e condenado por crime de roubo majorado.

Arcará o réu com as custas processuais, na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 28 de setembro de 2022.

ROBERTO SOARES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1501248-93.2021.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501248-93.2021.8.26.0032

Réu:

EDGAR JUNIOR DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

Vistos.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou EDGAR JUNIOR DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia de fls.110/113, em suma, que o réu adquiriu um aparelho celular que era produto de roubo e, posteriormente, vendeu o referido aparelho celular.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado.

O Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

Por sua vez, o Dr. Defensor postulou a absolvição, por falta de provas acerca do dolo. Na hipótese de condenação, requereu a consideração da primariedade do réu.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do crime de receptação ficou confirmada por meio do boletim de ocorrência (fls.4/5), auto de exibição e apreensão (fls.16), bem como pela prova oral.

A autoria é certa.

Interrogado em Juízo, o réu Edgar disse que estava em frente a sua casa quando o adolescente Vítor passou pela rua e ofereceu à venda um aparelho celular. Afirmou que o preço estava barato, então, adquiriu o celular. Depois de dois dias, anunciou o aparelho pela internet e acabou vendendo o celular para outra pessoa. Disse que pagou entre duzentos a quatrocentos reais pelo aparelho. Atualmente, cumpre pena

pelo crime de roubo, praticado em Auriflama.

Vinicius Caravanti confirmou que sofreu o roubo de seu aparelho celular. Depois de alguns meses, por intermédio da Polícia, recuperou o aparelho.

Elizeu José Alves dos Santos contou que viu num anúncio de internet o aparelho celular em questão e se interessou em adquirir o objeto. Então, comprou o celular. Depois, levou o aparelho numa loja de assistência técnica. Em seguida, o aparelho foi apreendido, pois era produto de crime. Não sabia que o celular era ilícito.

Ana Carolina Semensato relatou que possui uma loja de conserto de celulares.

Recebeu em sua loja o aparelho do Sr. Elizeu, para conserto. Inseriu um chip em tal aparelho, para testes. Depois, ficou sabendo que o celular era produto de crime. Desse modo, a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa foram demonstradas.

Com efeito, o réu tinha ciência de que o celular era produto de crime, já que o adolescente Vítor passou pela rua e vendeu o aparelho, sem fornecer qualquer documentação ou explicação sobre a origem do bem. Configurado, pois, o dolo por parte do réu.

Registre-se que o réu atualmente está preso pela prática de crime de roubo majorado, praticado em data posterior.

Dosagem da pena.

Na primeira fase, pela primariedade do réu, fixo pena-base no mínimo legal de um ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, não ocorrem atenuantes nem agravantes genéricas.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

O regime inicial será o aberto, haja vista a primariedade do réu.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o acusado EDGAR JUNIOR DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de um ano de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Faculto o recurso em liberdade, considerando que o réu não foi preso preventivamente por este processo. Todavia, observo que o réu está preso em razão de outra condenação (roubo majorado - fls.135).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque o réu foi preso posteriormente e condenado por crime de roubo majorado.

Arcará o réu com as custas processuais, na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 28 de setembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA